

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3633/2533

นาย เกื่อง เหยียน วัน กับพวก
นาย อุทัย นาคปรีชา

โจทก์
โจทก์

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7, มาตรา 22

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา

ตามประกาศของจำเลยในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่ให้คนญวนอพยพในเขตจังหวัดนครพนมผู้ที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนญวนอพยพอยู่แล้วไปทำบัตรหรือเปลี่ยนบัตรที่ครบอายุ 2 ปีแล้วนั้น มีลักษณะเป็นประกาศทั่ว ๆ ไปไม่ใช่คำสั่งเฉพาะเจาะจง บังคับให้โจทก์ทั้งสี่ทำบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ และจำเลยมิได้มีคำสั่งถอนสัญชาติไทยของโจทก์ทั้งสี่ การที่โจทก์ทั้งสี่ไปเปลี่ยนหรือทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพก็ด้วยความสมัครใจเอง และเข้าใจเอาเองว่าถูกจำเลยออกคำสั่งถอนสัญชาติไทย จำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เกิดในราชอาณาจักรไทย เป็นบุตรนางสายสมร วันทา คนสัญชาติไทย และนายยี เหยียนวันคนสัญชาติญวนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว บิดามารดาโจทก์ทั้งสี่แต่งงานกันตามประเพณี

แต่มีได้จดทะเบียนสมรส โจทก์ทั้งสองจึงได้สัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3) และไม่อยู่ในเกณฑ์ให้ถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จำเลยในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม ได้ทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสอง คือ ได้มีคำสั่งถอนสัญชาติของโจทก์ทั้งสอง จากสัญชาติไทยเป็นสัญชาติญวน โดยออกบัตรประจำตัวญวนอพยพให้แก่โจทก์ทั้งสอง เมื่อเดือนมกราคม 2527 โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายและไม่มีทางใดจะบังคับ จำเลยได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองเป็นคนสัญชาติไทย ให้เพิกถอนคำสั่งใด ๆ ของ จำเลยที่เกี่ยวกับสัญชาติของโจทก์ทั้งสอง จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย จำเลยออกบัตรประจำตัวคนญวนอพยพให้ไปตามคำขอของโจทก์ทั้งสอง ที่ได้ยื่นต่อหัวหน้าสำนักกิจการญวนจังหวัดนครพนม การออกบัตรเช่นนี้ไม่เป็นการ ละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการออกคำสั่งถอนสัญชาติของโจทก์ทั้งสองโจทก์ ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องเพราะจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสองแต่ประการใด แม้ โจทก์ทั้งสองจะเกิดในราชอาณาจักรไทยและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด สัญชาติไทย ของโจทก์ทั้งสองก็ถูกถอนแล้ว โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพราะคำว่าบิดาตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวหมายถึง บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ยิ่งกว่านั้นโจทก์ทั้งสองยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญวน อพยพ มีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้แสดงความสมัครใจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าจะ กลับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าจะ ถอนสัญชาติญวนตามบิดา ถือว่าโจทก์ทั้งสองได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว จึงเสีย สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 22 ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้น ดันพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามที่โจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ได้เถียงกันว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรนางสายสมร วันทา คนสัญชาติไทย กับนายยี เหงียน วันคนสัญชาติญวน บิดามารดาของโจทก์ทั้งสองแต่งงานกันตามประเพณีแต่มีได้จด

ทะเบียนสมรส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2526 ให้คนญวนอพยพซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครพนมไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพตามเอกสารหมายเลข 2 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไปเปลี่ยนบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ ส่วนโจทก์ที่ 3 และที่ 4 ไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ สำนักงานกิจการญวนจังหวัดนครพนมจึงออกบัตรให้ตามเอกสารหมายเลข 7 ถึง 10 ข้อที่จะต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกามีว่า โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โจทก์ทั้งสี่นำสืบว่า เหตุที่โจทก์ทั้งสี่ไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพนั้น เพราะตามประกาศจังหวัดนครพนมเอกสารหมายเลข 2 เป็นคำสั่งให้โจทก์ทั้งสี่ไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ มิฉะนั้นจะมีความผิด และการทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพนี้เป็นการถอนสัญชาติไทยของโจทก์ทั้งสี่ด้วย จึงถือว่าจำเลยทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสี่ พิเคราะห์แล้ว ตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นเพียงประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้คนญวนอพยพในเขตจังหวัดนครพนมผู้ที่มีอายุครบ 12 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีบัตรประจำตัวอยู่แล้วไปทำบัตรหรือเปลี่ยนบัตรที่ครบอายุ 2 ปีแล้วเท่านั้น มีลักษณะเป็นการประกาศทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่คำสั่งเฉพาะเจาะจงบังคับให้โจทก์ทั้งสี่ทำบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ และจำเลยไม่ได้มีคำสั่งถอนสัญชาติไทยของโจทก์ทั้งสี่แต่ประการใด การที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ไปเปลี่ยนบัตรประจำตัวคนญวนอพยพและโจทก์ที่ 3 และที่ 4 ไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพนั้นโจทก์ทั้งสี่กระทำไปด้วยความสมัครใจเอง และโจทก์ทั้งสี่เข้าใจเอาเองว่าถูกจำเลยออกคำสั่งถอนสัญชาติไทย ดังนั้นจำเลยจึงไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสี่แต่ประการใด โจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ